



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Διεύθυνση: ΠΕΡΙΟΧΗ «ΔΡΑΓΑΝΑ» 6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής

Α.Φ.Μ: 999387835

Δ.Ο.Υ: Αλεξανδρούπολης

Τηλέφωνο: 25513-51000,52000,53000

Email: etimologio@pgna.gr

Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης 1015.Ε00200.0001

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 1605/2024

**Συμβατικής Αξίας : 36.995,40€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(29.835,00 €, πλέον ΦΠΑ)**

**Με αντικείμενο την προμήθεια: «Υγειονομικών Υλικών (ΨΑΛΙΔΟΕΙΔΗΣ ΛΑΒΙΔΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΟΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΝΑΝΟΥΛΙΚΟ
21cm) για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος των Γενικών Χειρουργείων του Π.Γ.Ν.Α με CPV
33162200-5 για τις ανάγκες του ΓΕΝΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης»**

Αριθμός Δέσμευσης Ποσού: 0/1715, ΑΔΑ: ΨΜΦΩ4690Ω3-ΔΗ4

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, **σήμερα 20-11-2024**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη**, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο 6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, όπως εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του κ. Ευάγγελο Ρούφο, με την ιδιότητα του Διοικητή, και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ Διεύθυνση: Γκιώνας 1Α, Μεταμόρφωση, Τ.Κ: 14451, πόλη: Αθήνα, τηλ.: 210-2020232, 2310-474299 φαξ: 210-2020775, 2310-472155, Α.Φ.Μ.: 082525697, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ**, έχοντας υπόψη:

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν. Α.

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος

Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

1. Το υπ' αριθ. 2770029.4211095/30-09-2024 αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης της εταιρείας από το οποίο προκύπτει ότι ο υπογράφων την παρούσα για λογαριασμό της αφετέρου συμβαλλομένης εταιρείας, είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός της.
2. Το Ν. 4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών", όπως ισχύει τροποποιημένος.
3. Τον Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων».
4. Το υπ' αριθμ.: 4553/25-09-2024 ηλεκτρονικό αίτημα του τμήματος των Γενικών Χειρουργείων.
5. Την με αριθμό πρωτ: 50048/04-10-2024 (ΑΔΑ: ΨΟΔΖ4690Ω3-ΔΨ9) απόφαση του Διοικητή του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.
6. Την με αριθμό πρωτ: 50206/07-10-2024 (ΑΔΑ: ΨΜΦΩ4690Ω3-ΔΗ4 , Α/Α: 0/1715) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ 24REQ015547241) για την κατωτέρω προμήθεια Υγειονομικών Υλικών (ΨΑΛΙΔΟΕΙΔΗΣ ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΟΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΝΑΝΟΥΛΙΚΟ 21cm) για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος των Γενικών Χειρουργείων του Π.Γ.Ν.Α για την κάλυψη των αναγκών της ΓΕΝΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ του Π.Γ.Ν.Α., έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00€ πλέον ΦΠΑ.
7. Την με αριθμό 4/52464/18-10-2024 πρόσκληση υποβολής προσφορών.
8. Την αριθμ. πρωτ. 4-743 οικονομοτεχνική προσφορά της εταιρείας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ
9. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 58422/18-11-2024 απόφαση του Διοικητή με την οποία κατακυρώνεται η ανωτέρω προσφορά

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, καλούμενο στο εξής για συντομία «Προμηθευτής», την προμήθεια **Υγειονομικών Υλικών (ΨΑΛΙΔΟΕΙΔΗΣ ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΟΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΝΑΝΟΥΛΙΚΟ 21cm)** για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος των Γενικών Χειρουργείων του Π.Γ.Ν.Α με CPV 33162200-5 για τις ανάγκες ΓΕΝΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα της Σύμβασης με τους κατωτέρω όρους τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα

ΑΡΘΡΟ 1ο - Χρόνος Εκτέλεσης της Σύμβασης

Η σύμβαση ισχύει για έξι (6) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι από 20/11/2024 έως 19/05/2025 ή ως εξάντλησης των ποσοτήτων που προβλέπονται σε αυτή. Σε περίπτωση μη εξάντλησης του συνόλου των ποσοτήτων που περιλαμβάνονται σε αυτή, δύναται το Νοσοκομείο, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης και τη σύμφωνη γνώμη της προμηθεύτριας εταιρείας, να παρατείνει την σύμβαση για χρονικό διάστημα ίσο με το αρχικό διάστημα αυτής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/16.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν. Α.

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος

Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιείται στην αρμόδια Διαχείριση του Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά από την σχετική παραγγελία του Νοσοκομείου. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να μεταφέρουν τα είδη με δικές τους δαπάνες και μεταφορικά σε χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή (κατόπιν συνεννόησης).

Η σύμβαση είναι δυνατό να λυθεί και πριν τη λήξη της αζημίως για το Νοσοκομείο, εφόσον για την εν λόγω προμήθεια διενεργηθεί και υπογραφεί σύμβαση κατόπιν ολοκλήρωσης σχετικού διαγωνισμού από το Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης ή από δημόσιο φορέα σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή δεν δικαιούται ο προμηθευτής στις περιπτώσεις αδράνειας ή παύσης της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών ειδών ή του συνόλου της ποσότητας.

ΑΡΘΡΟ 2ο – Περιγραφή του είδους και της τιμής

Η αφετέρου συμβαλλόμενη υποχρεούται να εκτελέσουν την προμήθεια **Υγειονομικών Υλικών (ΨΑΛΙΔΟΕΙΔΗΣ ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΟΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΝΑΝΟΥΛΙΚΟ 21cm)** για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος των Γενικών Χειρουργείων του Π.Γ.Ν.Α με CPV 33162200-5 για τις ανάγκες ΓΕΝΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφορών του Νοσοκομείου και την προσφορά της προμηθεύτριας εταιρίας.

Η τιμολόγηση θα αφορά μόνο τα είδη που θα χρησιμοποιηθούν από την παρούσα σύμβαση, τα οποία δεν θα υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό αυτής. Για τα υλικά που περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση και δεν χρησιμοποιηθούν από το Νοσοκομείο, το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία οικονομική ή άλλης φύσεως υποχρέωση έναντι της προμηθεύτριας εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3ο – Τρόπος Πληρωμής-Κρατήσεις

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται από το Νοσοκομείο σε Ευρώ, ύστερα από την έκδοση του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος, μετά την οριστική, τμηματική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με:

Α) Τιμολόγιο του «προμηθευτή»

Β) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εισαγωγής των υλικών στην Αποθήκη του Νοσοκομείου.

Γ) πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημέρωσης του «προμηθευτή» Κατά την πληρωμή του «προμηθευτή» θα γίνουν οι εξής κρατήσεις:

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν. Α.

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος

Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

1. 2% Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν.3580/2007 και άρθρο 77 παρ. 1 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/ 02-03-2011)
2. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται κράτηση 0,1% επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20% σύμφωνα με το αρ. 44 Ν.4605/01-04-2019 το οποίο τροποποιεί το άρθρο 4,, του Ν.4013/2011
3. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 64 παρ. 2 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α'/23-07-2013). Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται 4% φόρος εισοδήματος.
 - Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

Εφόσον κατά τις ημερομηνίες πληρωμής των χρηματικών ενταλμάτων έχουν ενεργοποιηθεί άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν. 4412/16 (ενδεικτικά αναφέρεται άρθρο 36, παρ. 6), θα πραγματοποιείται η σχετική επιπλέον κράτηση.

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 4ο – Τόπος και Τρόπος Εκτέλεσης της προμήθειας

Ο προμηθευτής τελεί υπό την εποπτεία της επιτροπής του Νοσοκομείου για την επίβλεψη της διαδικασίας προμήθειας του υλικού, καθώς και τη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εκδίδοντας σχετικό πρωτόκολλο.

Η παροχή, ο χρόνος και ο τόπος, καθώς και ο τρόπος παροχής της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και την προσφορά του προμηθευτή, τα οποία καθίστανται αναπόσπαστο μέρος τις παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση που η προμήθεια εκτελεστεί πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κτλ) το Νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα να καταστήσει τον προμηθευτή έκπτωτο με τις ανάλογες κυρώσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 5ο - Κυρώσεις σε βάρος του Προμηθευτή

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κ.Π.Δ., ο προμηθευτής θα βαρύνετε και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν. Α.

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος

Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής στη δικαστική αρχή καθορίζεται από τώρα για όλα τα θέματα την παρούσας σύμβασης ως τόπος εκτέλεσης τα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης υποβαλλομένου του «προμηθευτή» ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.

ΑΡΘΡΟ 6ο – Εγγυήσεις

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 72 (παρ.1β) του Ν.4412/2016 να καταθέσει εγγυητική επιστολή για την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7ο - Υποχρεώσεις Προμηθευτή

Ο Προμηθευτής εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στην Αναθέτουσα Αρχή:

- ότι τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
- ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμβασης με την Διακήρυξη/πρόσκληση και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
- ότι καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
- ότι λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες
- ότι τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης θα είναι σε ισχύ και να ανανεώνονται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8ο – Ανωτέρα Βία

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν. Α.

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος

Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Προμηθευτής τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 9ο - Ανεκχώρητο Σύμβασης

Η σύμβαση αυτή θα εκτελεσθεί αποκλειστικά από τον προμηθευτή, απαγορευμένης της εκχωρήσεώς της σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 10ο - Εμπιστευτικότητα

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου, ο Προμηθευτής δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την διαδικασία της προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Προμηθευτή της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Νοσοκομείου, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Νοσοκομείο και δεν δεσμεύει το Νοσοκομείο, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον προμηθευτή και μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας εις το διηνεκές.

ΑΡΘΡΟ 11ο – Ολοκλήρωση Συμβατικού Αντικειμένου

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθεί οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά η προμήθεια, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και όταν αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 12ο – Ρήτρα Ακεραιότητας

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν. Α.

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος

Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Ο προμηθευτής δεσμεύεται ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθεί να ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα δεσμεύετε ότι:

- Δεν διαθέτει εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη του μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχε και έχουν δημοσιοποιηθεί.
- Δεν πραγματοποίησε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.
- Δεν διενήργησε ούτε θα διενεργήσει πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.
- Δεν προσέφερε ούτε θα προσφέρει πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησε ή θα χρησιμοποιήσει τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.
- Δεν θα επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της
- Δεν έχει προβεί ούτε θα προβεί, άμεσα ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχει εμπλακεί και δεν θα εμπλακεί σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκόμενου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν. Α.

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος

Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

- Ότι θα απέχει από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του,
- Ότι θα δηλώσει στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση του, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του, υπαλλήλων ή συνεργατών του που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.

ΆΡΘΡΟ 13ο - Λοιποί Όροι

Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στο τιμολόγιο του τον αριθμό της παρούσας σύμβασης.

Η μη αναγραφή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξόφληση του τιμολογίου.

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης περί προμηθειών του Δημοσίου.

Ο προμηθευτής δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στη παρούσα σύμβαση καθώς και όλα τα σχετικά και συνημμένα έγγραφα της διαγωνιστικής διαδικασίας, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. Επίσης, αναλαμβάνει από κοινού και εξολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρων και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Με τον ίδιο τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.

Τα δύο μέρη δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους ανωτέρω όρους, θεωρούν δε τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα τα οποία υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους.

Από αυτά, τα δύο έμειναν στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και το άλλο έλαβε ο προμηθευτής.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν. Α.

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος

Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
Ακολουθεί πίνακας των ειδών:

A/A	ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤ .	ΤΙΜΗ Μ.Μ.	ΑΞΙΑ	Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΔΑΠΑΝΗ
1	LF2019	Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων Ligasure Exact Ψαλιδοειδής λαβίδα μίας χρήσης, σύντηξης ιστών και ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης, διατομής αγγείων ως και 7mm. Με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης, ξεχωριστή σκανδάλη μηχανική κοπής και χειροδιακόπτη ενεργοποίησης για αυξημένη λειτουργικότητα. Διαθέτει κυρτούς σιαγώνες 40° με επίστρωση νανοϋλικού HMDSO (hexamethyldisiloxane), ταυτόχρονο/αμφίδρομο άνοιγμα και ενσωματωμένη λάμα διατομής ιστών για περισσότερη ασφάλεια. Συνολικό μήκος (ring to tip) 21cm, μήκος συγκόλλησης 20,6mm και μήκος κοπής 19,8mm. GMDN:56296 ΠΤ: (-) ΕΟΦ: 2820004102023	TEM	39	765,00€	29.835€	24%	36.995,40€

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Π.Γ.Ν.Α.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ε. Ρούφος

Σφραγίδα – Υπογραφή
Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν. Α.

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος

Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν. Α.

Ευάγγελος Ρούφος

Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Ο Προμηθευτής